

出版物

克鲁兹贝格兵营

图伦兵营

茨维布吕肯

莱茵兰-普法尔茨

德意志联邦共和国

合同 Urkunde Nr. 1400/98 vom 1998年10月6日 im Originaltext:

购销合同

1998年10月6日在萨尔路易斯进行谈判。由签署的公证人；

曼弗雷德·莫尔

在萨尔路易斯的办公地点，出现：

1. 作为卖方：

西格弗里德·希勒，出生于1951年6月19日，政府事务官 -
通过工作证件证明 -

代表德意志联邦共和国（联邦财政管理局），由联邦资产局兰道代表，地址：加贝尔斯
贝格街1号，76829 兰道，基于1998年10月5日由兰道联邦资产局局长代表签发的原始
授权书。

1. 作为卖方：

德意志联邦共和国（联邦
财政管理局）代表：

联邦财产局兰道 加贝尔斯
贝格街1号，76829 兰道 /
在普法尔茨

- 在下文中称为**联邦** -

2. 作为买方

买方 2 a)

a) Tasc- Bau 住宅和工业建筑的贸易及总承包公司，注册于斯皮肯多夫，注册在哈雷-萨尔克
雷斯地区法院的商业登记处，登记号HRB 9896，由其单独代表的首席执行官约瑟夫·塔贝利
翁先生代表，商人，出生于1950年6月18日，商业地址位于66787 瓦德根，省道168号，个
人知晓。

- 在下文中称为**买方 2 a-**

买方 2 b)，

里克·戈里茨，出生于1976年3月21日，居住在66482茨维布吕肯，霍芬费尔斯街222
号，持有身份证明。

- 在下文中称为**买方 2 b-**

- 以下称为 "买方" -。

代表证明:

现任公证人特此证明, 根据他今天对在哈雷地区法院 – 萨尔克雷斯登记的商业登记 – HR B 9896 – 的查阅,

a) 公司 TASC – BAU 住宅和工业建筑的贸易及总承包商股份公司在此注册, 且 b) 约瑟夫·塔贝利翁先生, 前述, 作为其单独代表的、并且免于德国民法典第181条限制的执行董事。

出席者如上所述, 声明:

我们签署以下

购销合同:

购买对象 / 不动产信息 § 1:

§1 不动产信息

I. 德意志联邦共和国 (联邦财政管理局) 是登记在茨维布吕肯地方法院土地登记簿第5958页的茨维布吕肯地区的不动产的所有者。

Lfd. Nr. 120 地块编号 2885/16 建筑物及空地, 德拉瓦街 兰茨图勒街 97,
107 路易斯安那街 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

宾夕法尼亚街 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

德克萨斯街

弗吉尼亚街 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- 面积为 103 699 平方米。 -

II. 该不动产在土地登记簿的第二部分中负担有限个人服务权 (天然气管道权); 根据 1963年4月5日的批准, 转让给萨尔远气公司萨尔布吕肯。买家将对此负担进行

进一步的容忍已被接受。该不动产在土地登记簿的第三部门中是无负担的。其他未在土地登记簿中登记的负担和限制等（例如，旧法限制）并不清楚，除非从该证书中另有说明。联邦对此不承担任何责任。如果仍然存在此类负担，将由买方承担。

III. 该不动产上建有26栋住宅建筑，共有337个住宅单元以及一个热电厂。

§2 合同关系

I. 附件中以红色标记的地产部分及其上建的建筑 n

路易斯安那街 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, 宾夕法尼亚街 8, 11-/13, 15, 17,

共计 71 个住宅单元由德意志联邦共和国以国际法上有偿方式移交给荷兰武装部队。

II. 德意志联邦共和国与荷兰王国之间关于移交的不动产部分的国际法移交关系不受本合同影响。

III. 合同各方认为荷兰武装部队预计将离开该住宅区，并将移交的不动产部分归还给联邦。确切的归还时间点对联邦和买方均不知晓。

国际法移交关系仍由联邦处理。

如果荷兰武装部队在接下来的两年内不将住宅区归还给联邦，则引用§ 5第III款的规定。

IV. 合同的不动产还包括4233号建筑内的一个热电厂，其中有两名联邦工作人员担任锅炉工。

联邦已提醒买方注意§ 613 a 德国民法典的法律规定。

V. 还存在以下合同关系：

1. 与TKS Telepost Kabel- Service Kaiserslautern GmbH于1995年2月22日/1995年3月28日签订的宽带布线系统运营许可合同。

买方2b)将代替联邦进入他已知的此合同。

2. 与 Rheinbraun Handel Süd GmbH 签署的块煤供应合同。买方在此以联邦的名义进入其已知的合同。

3. 关于与凯瑟斯劳滕学生事务处共同使用道路和管道的协议，源自与联邦于1996年8月15日签署的购销合同。

买方代替联邦承担对学生事务处的债务义务。

§3 购房对象。

I. 联邦以 § 4 第 I 款所规定的比例，将**上述不动产连同所有权利和义务以及组成部分**出售给买方2a)和2b)，但不包括位于购房对象内、在位置图（附件2）中以红色标记的20千伏环网。

II. 此外，还排除一块大约30平方米的部分区域，该区域在位置图（附件3）中以绿色标记，将在边界调整程序中转让给邻近的土地所有者。

§ 4 购买对象的分配/ 测量

买方如如下方式购买：

I. 在买方之间的内部关系中，预定以下购买对象的分配：

a) 买方2a)购买在位置图（附件3）中以蓝色标记的区域以及所有开发设施，但不包括供热管道，

b) 买方2b)购买在位置图（附件3）中以红色标记的区域以及供热管道，但不包括其他开发设施。

II. 买方2a)将在本合同公证后四周内申请与买方2b)协调的部分区域的测量。此外，买方2a)将在本合同公证后四周内安排买方2b)所购买部分区域的分区，如附带的位置图（附件4）所示。所有测量费用由买方2a)承担。如果尚未将占有权转让给买方，联邦将给予买方2a)进行测量所需的进入权。

§ 5 合同执行

I. 鉴于与荷兰武装部队之间仍然存在的国际法移交关系，本购销合同仅在荷兰武装部队将位置图（附件1）中红色标记的区域归还给联邦后才会执行。

这特别涉及占有、使用权和负担的转让，购买价格的到期，这些都适用于这些区域，以及这些区域的转让。

II. 合同双方假设，荷兰武装部队将在接下来的两年内将您们交付的物业归还给联邦。

III. 如果荷兰武装部队在接下来的两年内未能归还住宅区或其部分，联邦将寻求荷兰武装部队对尚未归还部分的所有权转让的同意，转让对象为买方2b)。

第6条 购买价格

I. 第3条第I款所述的合同标的的购买价格为德马克 5.182.560,--，（即五百万一千二百八十千五百六十德国马克）。

II. 此金额中有 DM 3.262.560,-- 属于位置图（附件5）中蓝色标记的房地产部分。该金额由买方在内部关系中对 2a) 负责，具体到期如下：

a) 从 DM 3.252.560,-- 的金额中支付 1/3 的定金，即 DM 1.087.520,--，于今天的公证日到期。该部分购买价格已支付，联邦在此确认。

b) 支付部分金额 DM 2.175.040,--，分五期支付，每期为 DM 435.008,--，加上相应折现率的 2% 年利息，从今天公证该合同的时刻起，按各自剩余金额计算，其中每月的第一天适用的折现率为该月的利率依据。

分期付款适用以下到期和付款计划，但早期付款是允许的。

- 第1期 德马克 435.008,--，在购销合同签订后12个月到期，即1999年10月6日，另加2%的利息，基于德国联邦银行的各自贴现率，从金额为德马克 2.175.040,--，

- 第2期 德马克 435.008,--，在购销合同签订后24个月到期，即2000年10月6日，另加2%的利息，基于德国联邦银行的各自贴现率，从金额为德马克 1.740.032,--，

- 第3期 德马克 435.008,--，在购销合同签订后36个月到期，即2001年10月6日，另加2%的利息，基于德国联邦银行的各自贴现率，从金额为德马克 1.305.024,--，

- 第4期 德马克 435.008, --，在购销合同签订后48个月到期，即2002年10月6日，另加2%的利息，基于德国联邦银行的相应贴现率，金额为德马克 870.016, --，

- 第5期 德马克 435.008,--, 在购销合同签署后60个月到期, 即在2003年10月6日, 另加2%的利息, 基于德国联邦银行的当前贴现率, 基于金额德马克 435.008,--。

利息将在每期到期时由联邦计算, 单独向买家要求, 并应在要求后四周内支付到杜塞尔多夫联邦财务处的账户, 杜塞尔多夫州中央银行, 银行代码 300 000 00, 账户编号 30 001 040, 并注明用途为“利息支付 Kreuzberg-住宅区, 茨维布吕肯, 章节 0807, 标题 13101”。

III. 一笔金额为德马克 1.920.000,--的款项用于位置图 (附件5) 中红色标记的财产部分。

买方在内部关系中对2b)承担的金额, 需在联邦书面要求后的三周内到期支付。

联邦的要求在荷兰武装部队归还不动产部分后立即进行, 或在荷兰武装部队同意转让您所交付的不动产部分后进行。

如果归还单独的建筑物或不动产部分, 则需在联邦书面要求后的三周内支付相应的部分金额, 从德马克1.920.000中扣除。部分金额的大小取决于部分归还的建筑物的居住面积与位置图 (附件1) 中红色标记建筑物的总居住面积的比例。

IV. 根据第II.a)段的部分金额应一次性支付给科布伦茨联邦财务处, 科布伦茨州中央银行, 银行代码570 000 00, 账户号570 010 01, 并注明用途为“购买价格支付克鲁茨贝格住宅区, 茨维布吕肯, 章节0807标题131 01。”

根据第二款b)和第三款的规定, 分期付款应支付给杜塞尔多夫联邦财务处, 杜塞尔多夫州中央银行, 银行代码 300 000 00, 账户号 30 001 040, 并注明用途 "分期付款克鲁茨贝格住宅区, 茨维布吕肯, 章节 0807 标题 131 01。"

V. 关于付款的及时性, 关键不在于寄出日期, 而在于款项在上述联邦财务处账户上的入账日期。逾期付款需支付逾期利息, 利率为德国联邦银行相应贴现率的3%。

本月适用的折现率对于本月的每个利息日都是决定性的。此外, 在延误情况下, 买方必须向联邦赔偿所有其他可证明的延误损失和催款费用。其他可证明的延误损失特别包括所述利率与联邦为覆盖其支出而提供的更高贷款利率之间的差额。

买方因在此证书中承担的支付义务，向债权人提交其全部财产以进行立即强制执行。

应随时向权利人提供此证书的可强制执行副本，无需证明要求到期所依赖的事实。

公证人已提醒 § 454 德国民法典。该条款被修改，因此卖方保留法定的撤回权。

§ 7 地役权 / 银行担保

I. 为保障联邦通过本合同所建立的所有未履行的付款请求 - 包括有条件的 - 联邦在第 I 段列出的所有不动产上设立一项金额为 DM 10.000.000,--（即德意志马克一千万）的书面地役权，自即日起按年利率 18%（百分之十八）计息。联邦在买方同意的情况下，批准在第 1 段 I 中提到的不动产上登记此类书面地役权，并有利于德意志联邦共和国（联邦财政管理局），由联邦资产局兰道代表 - 以下称为 "债权人"。

地役权的登记如下：

1. 自即日起，地役权按年利率 18% 计息。利息应在每年日历年的第一天后支付。
2. 地役权到期。

由于地役权金额及利息，联邦同意立即对负担的房地产进行强制执行，强制执行可针对各自的土地所有者。联邦无条件批准并申请**不可撤销**将该承诺条款登记入土地登记簿。

所有与设立地役权相关的费用由买方承担，见2a)。

联邦计划在获得关于位置图（附件3）中蓝色标记的待测量区域的土地登记处变更证明后，注销地块编号2885/16的其余部分区域的地役权，并使该地役权仅存在于位置图（附件3）中蓝色标记的区域。

买方在2a)中承担地役权的物权责任。

联邦将在买方要求下，将地役权转让给根据下述第二段为买方的支付义务提供担保的领先德国商业银行，一旦下述第二段所描述的担保完全到位。

II. 买方在2a)方面承诺在收到关于位置图（附件3）中蓝色标记区域的土地登记处变更证明后的十四天内，向接受此项的联邦提供以下各项自负责任的银行担保，以确保剩余购买价格为德马克4.095.040,--以及根据本合同第11条第III款所需的有条件补充付款义务，金额为德马克5.817.440,--，这些担保需由一家领先的德国商业银行出具：

a) 银行担保金额为德马克2.175.040,--，加上根据第6条第II.b)和第V款所需的利息，以及根据德国民法典第767条第2款所需的费用，以确保根据第6条的付款义务。

II.b). 银行担保金额为德马克 1.920.000,-- 加上根据 § 767 德国商法典 的利息和费用，用于根据 § 6 第三款 的支付义务，

c) 银行担保金额为德马克 5.817.440,-- 加上根据 § 767 德国民法典 的利息和费用，以确保根据 § 11 第三款的有条件补缴义务。该银行担保也可以用于联邦因其他合同违约而产生的索赔。

联邦已经同意对担保金额进行相应的减少，以适应尚未支付的担保债权的各自部分。上述 b) 和 c) 项下的担保可以有期限的；但它们必须至少在本购销合同公证之日起有效五年。

§ 8 所有权转移

I. 位于位置图（附件）中以蓝色标记的区域以及所有已售出的主要接入设施的占有权（包括街道及其街道照明与管网、雨水滞留池、污水管道、供热管道、水管和低压电缆 - 各自延伸至房屋接入点）将在本合同公证之日转移给买方。

II. 位于位置图（附件5）中以红色标记的区域的占有权，仅在荷兰武装部队将该区域归还给联邦后，或在荷兰武装部队同意进行所有权变更登记并支付该部分区域应付的购买价格后，才会转移给买方。如果荷兰武装部队进行部分归还，则相应部分区域的占有权将在支付相关部分区域应付的购买价格后转移。交接将以书面形式记录。

III. 从交付时起，所有使用权以及私人 and 公共负担将转移给买方。从此时起，买方承担其他公共税费、费用和税收，意外灭失或购买对象恶化的风险，交通安全义务以及街道清扫和撒布义务。

买家知道，联邦作为自保者并未为第3条所述的购买对象投保。

第9条 由于规划条件下的高价值使用可能性而产生的补交

I. 该购房对象目前仍被指定为特殊区域，并未被建筑规划所涵盖。

II. 购买价格的确定基于根据第4条建筑规划法的普通住宅区使用，基础面积比为0.4，楼面面积比为1.2，依据第17条建筑规划法。

III. 买方承诺，在本购销合同约定的购买价格的情况下，如果市政府作为规划主体在合同签订后的十年内开启了一种比第二段中规定的更高价值的使用可能性，并且买方在十年期限到期之前以不同于第二段所依据的使用方式实现该更高价值的使用，例如，通过增值的建筑利用（密集建设）或通过转让，需支付补偿金。

需补偿的是根据本合同第6条规定的购买价格与联邦政府要求支付金额时土地的价值之间的差额。价值差额由独立的评估委员会为茨维布吕肯市的土地价值和科布伦茨高级财政局的评估师共同确定，并由联邦政府予以确定。

付款金额在联邦发出付款通知后四周到期。

在付款逾期的情况下，适用本合同第6条第V款的规定。

第10条 质量保证，责任

I. 本合同第3条第I款所述的购买对象将以其在公证时的状态出售。买家对此状态是知晓的。对于可见和不可见的物质及法律缺陷或隐蔽缺陷的任何质量保证，以及适用德国民法典第459条及以下条款的规定，均不适用于购买对象。

II. 联邦不对购买对象的特定大小、边界、质量、适用性和特性以及其对买家或其法律继承人的用途承担责任。

III. 工程咨询公司ASAL（凯泽斯劳滕）受莱茵兰-普法尔茨州环境部委托，对购买对象进行了可能存在的污染区域的调查。调查结果表明，未发现风险，因此无需进行进一步的检查。

转型旧污染物工作组 (KoAG) 的相关协议已为买家所知。

IV. 联邦在这方面也不对不动产的特定属性、买方所追求的使用的合法性、使用和建设的可能性以及建筑用地的质量承担任何保证。所需的许可必须由买方自行承担费用直接申请。

V. 联邦保证，土地登记簿第二和第三部分的地块不受未承担的负担和限制，以及未支付的公共负担和税费的影响，除非本证书另有规定。

VI. 联邦声明，其没有设定任何建筑负担，并且对此类负担的存在并不知情。

§ 11 地板翻新

I. 买方已知，公寓的木地板受到多环芳烃（PAK）的污染。

联邦通过环境实验室 ARGUK（奥伯乌尔泽尔）对公寓进行了抽查。2023年4月21日的调查结果已提供给买方。买方还知道，公寓内部分嵌入式衣柜也可能受到污染。

II. 联邦在木地板翻新中的费用份额为德马克 5.817.440, --，并已在购买价格德马克 5.182.560,- 的计算中充分考虑。

联邦的费用参与基于买方计划在所有出售的公寓中全面更换所有木地板。

明确排除对木地板翻新的进一步费用参与，以及联邦对可能存在的其他有害物质和其可能翻新的费用参与的责任。

买方承诺对联邦负责，修复位于

a) 在位置图（附件5）中以蓝色标记的区域内，在自今天的公证日起的2年内，b) 在位置图（附件5）中以红色标记的区域内，在根据第8条第II款的所有权转移后的2年内，通过完全更换地板进行修复。在买方之间的内部关系中，买方对2a)承担上述义务。

III. 修复工作需向联邦证明。证明通过负责实施修复措施的专业公司出具的书面确认进行。联邦保留通过实地检查验证修复措施实施的权利。

如果无法提供整个物业或其部分的证明，则需向联邦支付每平方米未翻新的实木地板面积 242德国马克。

对于位置图（附件5）中以红色标记的

对于不动产部分，即使在联邦或荷兰武装部队在占有转让之前进行了地板修缮，仍然存在补缴义务。

纳 在联邦的要求下，补缴应在六周内进行。

n.

在付款逾期的情况下，适用本合同第6条第V款的规定。

§ 12 外部开发

I. 污水处理/地表水处理

A) 该物业已连接至公共污水系统和公共地表水处理系统。污水通过附带的位于位置图（附件6）中红色标记的住宅区收集管道，流入蓝色标记的混合水收集管，并进一步流入公共主收集器。

地表水首先在位置图（附件6）中黄色标记的雨水滞留池中收集，随后同样通过红色标记的收集管道，像污水一样被排放。

雨水滞留池的容量是有限的。在强降雨时，无法在雨水滞留池中收集的地表水将通过溢流导入绿色标记的地表水收集管道，并直接排入巴乌岑巴赫。

收集管道经过以下第三方土地，并通过许可合同以及对联邦的有限个人地役权部分地得到了保障，如下所示：

- 茨维布吕肯土地登记簿第7002页，连续编号207，地块编号3135/1，所有者：茨维布吕肯市，位置/经济类型：交通用地

保障类型：没有物权保障，没有许可合同，

- 茨维布吕肯土地登记簿第7005页，连续编号142和197，地块编号2852/16和3134/4，所有者：茨维布吕肯市，

位置/经济类型：森林、交通、农业用地，

是对排水设施运营的保障权；该权利可转让给第三方。许可合同于1963年11月29日和1985年5月4日签署，

- 土地登记簿 von 茨维布吕肯 Blatt 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15, 所有者: 海蒂·兰伯特-朗博士和迪特里希·朗夫妇; 茨维布吕肯,

位置/经济类型: 绿地,

保障类型: 无物权保障, 无许可合同,

- 土地登记簿 von 茨维布吕肯 Blatt 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, 所有者: 迪特里希·朗先生, 茨维布吕肯, 位置/经济类型: 建筑用地和绿地,

保障类型: 没有物权保障, 也没有许可合同。

现有的许可合同已为买方所知。

B.) 联邦将附录6中用红色和绿色标记的收集管道以及用黄色标记的雨水滞留池转让给买方, 作为民事合伙公司。为此, 联邦将其在上述许可合同中享有的所有权利转让给买方, 按指定的参与比例进行。联邦对这些设计权的存在不承担责任。

买方寻求将收集管道和雨水滞留池转让给茨维布吕肯市（废物处理公司），作为开发合同的一部分。

在土地编号2652/10和2652/15的房产上, 所有者与之之间没有许可合同, 也没有物权保障的管道权利。联邦将直接为茨维布吕肯市重新设立该权利。

与确保污水方面的外部开发相关的所有其他费用, 特别是将收集管道转让给茨维布吕肯市的费用, 以及这些管道在其他地块上的物权保障, 由买方承担, 买方在其内部关系中为2a)。

C.) 买方为联邦提供无偿的共同使用权, 适用于位置图（附件6）中以红色和绿色标记的污水管道, 以及以黄色标记的雨水滞留池, 前提是荷兰武装部队仍然居住在该住宅区。他们承诺保持管道和雨水滞留池处于可正常使用的状态, 以确保污水的适当排放。

D.) 存在一份许可合同, 允许共同使用离开住宅区的收集管道, 受益人是地块编号2651的所有者, 约瑟夫·里斯博士, 阿尔伯特·贝克街14号, 66482茨维布吕肯, 该合同签署于1974年12月16日, 并于1981年9月28日、1981年10月1日、1985年8月16日、1985年8月19日和1996年2月9日/1996年2月13日进行了补充。

买方代替联邦进入他们已知的合同关系。

II. 自来水供应

该住宅区已连接到公共自来水供应。公共主干线的交接点位于4241号楼的水泵站。供给住宅区的自来水管道路经过凯泽斯劳滕学生事务处的邻近地块。

关于买方共同使用该管道段的事宜，请参阅本合同第13条第VIII款。

III. 电力供应

整个克鲁茨贝格地区形成一个整体，并通过20千伏环形电缆和4210号及4238号变电站进行供电。这些变电站已经由联邦出售给茨维布吕肯市。

计划将20千伏环网转让给茨维布吕肯市，并为茨维布吕肯市对该电缆进行物权保障。

在此背景下，20千伏环形电缆不进行出售。买方承诺在“必要的范围内”协助将20千伏环形电缆转让给茨维布吕肯市。特别是，他们承诺在联邦要求时，以适当和通常的方式为茨维布吕肯市（市政公用事业公司）对管道布局进行物权保障。

在物权保障之前，买方向联邦和茨维布吕肯市（市政公用事业公司）授予为运营和维护变电站及20千伏环形电缆所需的进入权。

此外，买方承诺与茨维布吕肯市政公用事业公司协调，在住宅区内对建筑物进行必要数量的计量设备的安装。

§ 13 内部开发

I. 买方知道整个住宅区内部目前是私有开发的。这意味着，污水、清水、低压电缆以及供暖和热水供应的设施，以及街道和街道照明都属于联邦所有，并非公共设施。

买方已收到有关管道布局的计划。联邦对计划与实际管道布局的一致性不承担任何责任。

II. 街道面积

街道面积的状态，包括街道照明，已为买方所知。联邦已允许凯瑟斯劳滕学生事务处共同使用以下街道作为通道前往学生宿舍：

- 从美洲街到弗吉尼亚街的德克萨斯街，
- 弗吉尼亚街到买方土地的南界。买家承诺容忍这种共同使用。

III. 污水处理

根据1997年进行的摄像检查结果，物业内部的污水管道处于可正常使用的状态。买家已知晓这一状况。

凯瑟斯劳滕学生事务处被联邦允许在断开与联邦自有污水管道之前，使用污水管道，但前提是污水的排放经过负责的建筑监督机构或水务机构的批准。

买方承诺在断开发生之前，或者污水管道转交给废物处理公司之前，容忍这种共同使用。

IV. 地表排水

买方知道，现有的地表排水系统已不再符合当前有效的水法标准。

V. 自来水供应

买方知道，供给住宅建筑的自来水管部分位于绿地中，状态不佳，需要进行更新。

VI. 电力供应

买方已知，供给住宅建筑的低压电缆部分位于绿地内，并穿过一些住宅建筑的地下室。

VII. 供暖和热水供应

住宅区的供暖和热水供应目前由4233号建筑的煤炭供热中心提供。

买方已知，根据TÜV Pfalz e.V.最近的排放控制测量，供热中心的排放值未达到TA Luft的标准。特别是，买方已知新城镇商业监督局于1997年10月27日发出的相关通知 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg。

买方承诺继续运营热电厂，遵守他们所知的1997年10月27日通知的规定，通过改造为燃气/油运营来满足要求，并确保在荷兰武装部队归还之前，按照适当的当地条件，妥善供应交给荷兰武装部队的公寓。

I在买方之间的内部关系中，该义务由买方2b承担).

作为回报，买方承诺2a），确保4233号建筑的热电厂的经济性，确保所有与之销售的住宅建筑通过热电厂（4233号建筑）获得供热，并在转售的情况下将该义务转交给买方，要求其仅从热电厂（4233号建筑）购买供热，并相应地要求后续的法律继承人承担义务。

VIII. 在邻近地块Fl.Nr. 2885/12，建筑和空地，弗吉尼亚街14、16和18，已为德意志联邦共和国（联邦财政管理局）设定了一项有限的个人服务权，以确保管道权（电力、水、供热、街道照明）。

联邦将根据买方的要求，要求学生事务处重新订购这些权利，以便于买方。

他将所有与学生事务处的购销合同相关的权利转让给买方。相关的合同规定已为买方所知。

IX. 通信电缆

买方已知晓，在西侧土地边界，位于住宅建筑弗吉尼亚街8-12后面，已铺设一条通信电缆，以供学生宿舍使用。

买方同意通信电缆的持续存在，其走向在位置图（附件7）中以红色标记。

§ 14 买方的义务

I. 买方承诺确保对交给荷兰武装部队的地产部分进行适当的开发。在买方之间的内部关系中，买方2a)承担与此相关的费用。确保开发的方式优先通过将开发设施、街道和主要管网转让给茨维布吕肯市，在开发合同的框架内进行。在此过程中，买方必须确保在街道面积被指定为公共交通使用后，向荷兰武装部队无偿提供足够的停车位。

II. 在街道面积公开指定之前，买方2a)向联邦及荷兰武装部队和其访客授予街道面积的共同使用权，并向荷兰武装部队无偿提供现有规模的停车位。

放弃物权担保。

买方2a)承诺对交给荷兰武装部队的物业部分内的街道面积进行交通缓和设计。

III. 如果无法将开发系统整合到公共网络中, 买方承诺确保荷兰武装部队的适当供水和排水, 并在需要时特别铺设新的自来水管。在买方之间的内部关系中, 买方2a)将承担与此相关的费用。

IV. 买方承诺及时通知联邦资产局兰道及荷兰武装部队的物业部门"DGW&T, Directie Duitsland, 栗树路3号, 27404 泽芬", 有关可能影响交给区域或其居住价值的施工措施, 以及与这些施工措施相关的时间表, 以便他们能够适当响应这些施工措施。

V. 如果将土地部分转让给第三方, 则该第三方也应以相同方式承担义务。

买方承诺在联邦的要求下, 为适当开发交给荷兰武装部队的区域, 安排对供水和排水设施的物权担保。

§ 15 连带责任

对于本合同中对联邦所承担的所有义务, 买方应作为连带债务人承担责任, 适用条款2 a) 和2 b)。

§ 16 转让

合同参与方一致同意, 转让应在两份或多份补充文件中声明。

关于在位置图(附件5)中用蓝色标记的部分的转让, 只有在进行测量并通过提交变更证明提供变更后, 银行担保根据第7条第II款交给联邦时, 才会被声明。关于在位置图(附件5)中用红色标记的部分的转让, 只有在进行测量、通过提交变更证明提供变更、荷兰武装部队将待转让区域归还给联邦或同意所有权转让, 并且相应的购买价格部分根据第6条第III款支付后, 才会被声明。

第17条 转让预登记

为了保障对转让和所有权转移的要求, 将在第I条第I款所指的不动产上登记一项针对买方2a)和2b)的转让预告, 并申请在土地登记簿中登记。

参与方同意并申请删除这些预注册。

a) 在合同标的的不动产上进行所有权变更的登记，如果没有进行中间登记，除非购买者已同意，

b) 根据第3条第II款未转让的部分面积，依据土地登记簿中的变更证明进行登记。为了证明哪个土地没有出售，只需提供一份由在职公证人盖章的确认函。

第18条 税费、不动产税费、开发费、邻接费和扩建费

e

截至公证日向联邦要求的所有开发费、邻接费和基础设施建设费用，根据建筑法典、地方税收法以及地方章程均已支付，并包含在购买价格中。

自公证日起要求的费用，无论其产生的时刻和送达地址，均由买方承担。

§ 19 土地转让税

I. 与本购销合同及其实施相关的公证人、法院和政府部门的费用和费用，以及土地转让税，均由买方承担。

II. 费用由合同一方要求的批准或确认的费用由其承担。

n.

§ 20 公证人的执行活动

I. 公证人被委托请求和接受合同生效或执行所需的许可或负面证明。这些将在现任公证人或该文书的保管人处收到后，对所有相关方生效。

公证人负责及时通知相关方。

II. 所有土地登记簿中的登记应仅根据现任公证人的申请进行。公证人也在解除《德国民法典第181条》限制的情况下，被授权为相关方单独和有限地提出申请，并以相同方式撤回这些申请，以及补充或修改该文书，前提是这对于实现土地登记簿中的所需登记是必要的，并且不影响购销合同的主要内容。

III. 合同参与方放弃他们自己的申请权。

IV: 对于在附加条件和条款下接受政府许可和决定的情况，公证人没有被授权。这些决定应直接送达相关方；请向公证人索取一份副本。

§ 21 部分无效条款

如果本合同的某一条款无效或变得无效，则本合同的其他条款不受影响。

无效或变得无效的条款应由法律规定的条款替代，或者如果没有法律条款，则应由与本合同的意义相符的规定替代。

§ 22 公证的完整性

没有达成其他协议。

§ 23 书面形式

对本合同的后续协议需以书面形式生效，除非有公证的义务。

§ 24 公证人提供的说明

参与者已被告知：

I. 本合同在土地交易法或建筑法典适用的情况下，只有在获得相应的许可后才生效，并且在其他方面，只有在建筑法典规定的必要许可存在且法定的优先购买权未被行使的情况下，联邦才能履行该合同；

II. 所有与本合同的签署和有效性相关的法律声明，必须根据第313条德国商法典进行公证，否则本合同无效；

III. 所有权仅在土地登记簿上变更登记到买方名下时转移，并且必须提供税务无异议证明和政府许可或否定证明；

IV. 联邦和买方作为连带债务人，对与不动产相关的税款、土地转让税以及公证和法院费用承担责任，但联邦仅在法律未给予其费用豁免或减免的情况下负责；

公证人虽然查看了土地登记簿，但并未查看不动产登记册和建筑负担目录，而土地登记簿的名称并未提供有关允许的使用类型的信息。

公证人并未承担税务和经济咨询的责任。

§ 25 附件

在本证书中提到的附件是本合同的组成部分。

§ 26 法院管辖

与本合同相关的所有法律争议的管辖法院为兰道（普法尔茨）。

§ 27 份本

I. 本合同的接收方：

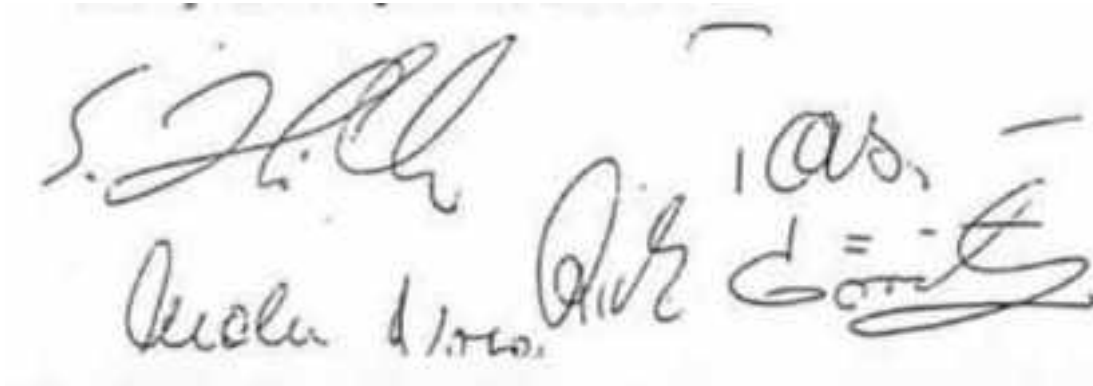
联邦 1 份本和 3 份认证副本，买方各 1 份本和认证副本，土地登记簿办公室茨维布吕肯 1 份本，茨维布吕肯财政局土地转让税处 2 份副本，以及评估委员会 1 份副本。

II. 土地登记通知由联邦以三份本的形式提供，买方以一份本的形式请求。

Akhirnya, yang hadir menyatakan:

在对现任公证人进行最后询问时，所有参与方明确表示不希望对上述合同文本进行任何进一步的修改，该文本是在参与方之间经过长时间的前期谈判详细商讨，并获得其法律和税务顾问的批准。他们更是坚持以上述形式进行公证。

本协议由公证人向出席者朗读，经过他们的批准后，以下签名为亲笔签名：

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "S. J. H. H. as. - Kuhn 1.1.1998". The signature is written in dark ink on a light background.

附件 a:

授权书 根据《财政管理法》（FVG）第16条的规定，依据1971年8月30日的
财政调整法（联邦公报 I.S. 1426），我授权。西格弗里德·希勒先生

在联邦财产局兰道

关于在茨维布吕肯土地登记簿第5958页登记的位于茨维布吕肯的地块，地块2885/15，建筑
和空地，德拉瓦街，兰茨图勒街97号，路易斯安那街1、3、5、7、9、11、15、17、
19、21、23、25、宾夕法尼亚街1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、21、22、23、24、25、27、29、31、德克萨斯街、弗吉尼亚街1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、17的转让。

总面积为 103,699 平方米。

合同标的物的价值：5,182,560 德国马克（用文字表达：五百零五万一千五百六十 德
国马克）

兰道，1998年10月5日

联邦财产局兰道

签名：普劳斯先生 ROAR

- 摘录：德意志联邦共和国与莱茵兰-普法尔茨州（凯泽斯劳滕学生事务处）于1996年8月15日签署的购销合同。

§ 6 供水和排水管道/-设施，街道面积的使用和共用权

I. 整个克劳茨贝格住宅区的供热、供水和供电以及污水处理通过一个联邦所有的**管网进行，该管网形成一个整体**。此外，克劳茨贝格住宅区的街道及街道照明也归联邦所有。(...)

II. 在§ 2第I款中指定的购地上，存在供水、供电、集中供热和街道照明的供水管道，这些管道仍然是供联邦所有的克劳茨贝格住宅区所必需的。此外，购地上还设有一座水泵站（4241），该水泵站仍然是供克劳茨贝格住宅区所需的。

管道的走向以及水泵站的位置在作为附件2 a（供水管道/-水泵站）、2 b（电力）、2 c（街道照明）和2 d（集中供热）所附的平面图中标出，已提交给合同各方审阅并获得批准，均以红色标记。平面图是本合同的一部分。(…)

VII. 买方承诺，允许继续运营位于购买土地上的联邦所有集中供热设施、水管和电力线路、街道照明以及水泵站，只要这对克劳茨贝格住宅区的供水 - 包括单个建筑物 - 是必要的。

为确保这一使用权，买方为德意志联邦共和国（联邦财政管理局）设立了有限个人服务权，内容如下：

“可转让的权利用于运营、维护和更新地下水和电力管道（管道权），用于街道照明设备的运营，以及用于运营一条通过4200号建筑物的地下供热管道，必须事先与买方协商——紧急情况除外——由其委托人进入该土地并进行所有必要的行为，以行使该权利。该权利包括对负担土地的各所有者的义务，要求其停止所有可能影响该权利行使的行为。”

联邦申请，并且买方批准在土地登记簿中登记这一限制性个人服务权。

登记应在变更证明和新的土地名称到位后进行。

权利的登记是免费的。

VIII. 买方还承诺，应联邦的要求，免费重新设定并以物权方式确保上述第 VII 段所述的权利，供联邦指定的第三方使用。

联系 科布伦茨联邦档案馆 (主要服务处)
波茨坦街 1 56075 科布伦茨

专业部门

科布伦茨是B部门的所在地。该部门负责自1949年以来德意志联邦共和国及西部占领区的中央民用国家档案资料。